P U T U S A N

Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Ardiansyah Alias BK;
Tempat lahir	: Medan;
Umur/Tanggal lahir	: 27 Tahun / 14 Juli 1996;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Brigjen Katamso Gg. Lembah No.93 Pasar Senen Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Sumatera Utara;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ardiansyah Alias BK bersalah melakukan tindak Narkotika “Tanpa Hak atau melawan hukum,menerima,membeli,menjual ,menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 114. ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Primair;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ardiansyah Alias BK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan Denda sebesar Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) Plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu seberat 1,14 (satu koma empat belas) gram netto;
- Plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil dalam keadaan kosong sebanyak 60 (enam puluh) lembar;
- 1 (satu) buah sendok Pipet;
- 1 (satu) dompet kecil warna Merah;

Dirampas untuk di Musnahkan;

- Uang sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu),dengan rincian Uang Pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar,Uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Dirampas Untuk Negara;

4. Membebankan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa ARDIANSYAH Alias BK, pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2023 bertempat di depan rumah rumah tetangga terdakwa ARDIANSYAH Alias BK Jalan Brigjen Katamso Gang Lembah Pasar Senen Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan,Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yaitu jenis shabu/metafetamina sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,14 gr (satu koma empat belas) gram netto,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ARDIANSYAH Alias BK mememui CEMONG (dalam lidik) di Jalan Pasar Senen Kecamatan Medan Maimun Kota Medan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.000.000-(satu juta rupiah) kepada CEMONG lalu CEMONG menyerahkan 2 (dua) plastik/paket yang berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa pulang menuju samping rumah terdakwa lalu terdakwa membagi-bagi narkotika jenis shaby tersebut menjadi 10 (sepuluh) plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil untuk terdakwa jual kembali kepada pembeli yang datang menemui terdakwa dan sekira pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib narkotika jenis shabu tersebut telah laku terjual sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,14 gr (satu koma empat belas) gram netto terdakwa bawa pulang untuk terdakwa simpan;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 sekira pukul 15.00 Wib ketika terdakwa berada di depan rumah rumah tetangga terdakwa yang terletak di Jalan Brigjen Katamso Gang Lembah Pasar Senen Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan untuk menunggu pembeli narkotika jenis shabu lalu datang saksi CHRISMAS MANALU, saksi BUDHI HANDOKO dan saksi RIVANDI MANALU (Ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa menjual narkotika jenis shabu di depan rumah rumah tetangga terdakwa yang teletak di Jalan Brigjen Katamso Gang Lembah Pasar Senen Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan untuk menunggu pembeli narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi RIVANDI MANALU melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis shabu dengan Teknik pembelian terselubung (under cover buy) dengan cara menemui terdakwa di depan rumah rumah tetangga terdakwa terletak diJalan Brigjen Katamso Gang Lembah Pasar Senen Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan untuk menunggu pembeli narkotika jenis shabu dan membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dari dompet kecil berwarna merah dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu untuk terdakwa sisihkan ke plastik kecil kosong lalu saksi CHRISMAS MANALU, saksi BUDHI HANDOKO dan saksi RIVANDI MANALU langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,14 gr (satu koma empat belas) gram netto,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil dalam keadaan kosong sebanyak 60 (enam puluh) lembar, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) dompet kecil berwarna merah, Uang tunai senilai Rp. 120.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa membeli dari CEMONG dan terdakwa jual secara paket dari harga Rp. 40.000- (empat puluh ribu rupiah), Rp. 50.000- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan memperoleh keuntungan sebanyak Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah) apabila narkotika jenis shabu eceran tersebut laku terjual;

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 06 Nopember 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,14 gr (satu koma empat belas) gram netto dikirim pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut guna diperiksa secara laboratoris dan sisa hasil uji sebagai barang bukti dipersidangan yang disita dari terdakwa ARDIANSYAH Alias BK;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 7217/NNF/2023, tanggal 14 November 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm, Apt dan dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,14 (satu koma satu empat) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa ARDIANSYAH Als BK, berkesimpulan bahwa barang bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidair:

Bahwa ia terdakwa ARDIANSYAH Alias BK, pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2023 bertempat di depan rumah rumah tetangga terdakwa ARDIANSYAH Alias BK Jalan Brigjen Katamso Gang Lembah Pasar Senen Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan,Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu / metafetamina sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,14 gr (satu koma empat belas) gram netto,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ARDIANSYAH Alias BK mememui CEMONG (dalam lidik) di Jalan Pasar Senen Kecamatan Medan Maimun Kota Medan untuk membeli narkotika jenis shabu seharga kepada CEMONG lalu CEMONG menyerahkan 2 (dua) plastik / paket yang berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa pulang menuju samping rumah terdakwa lalu terdakwa membagi-bagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil untuk terdakwa jual kembali kepada pembeli yang datang menemui terdakwa dan sekira pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 23.0 Wib narkotika jenis shabu tersebut telah laku terjual sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,14 gr (satu koma empat belas) gram netto terdakwa bawa pulang untuk terdakwa simpan;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 sekira pukul 15.00 Wib ketika terdakwa berada di depan rumah rumah tetangga terdakwa yang terletak di Jalan Brigjen Katamso Gang Lembah Pasar Senen Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan untuk menunggu pembeli narkotika jenis shabu lalu datang saksi CHRISMAS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MANALU, saksi BUDHI HANDOKO dan saksi RIVANDI MANALU (Ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa menjual narkotika jenis shabu di depan rumah rumah tetangga terdakwa yang teletak di Jalan Brigjen Katamso Gang Lembah Pasar Senen Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan untuk menunggu pembeli narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi RIVANDI MANALU menemui terdakwa di depan rumah rumah tetangga terdakwa terletak di Jalan Brigjen Katamso Gang Lembah Pasar Senen Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan lalu saksi CHRISMAS MANALU, saksi BUDHI HANDOKO dan saksi RIVANDI MANALU langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,14 gr (satu koma empat belas) gram netto, Plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil dalam keadaan kosong sebanyak 60 (enam puluh) lembar,1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) dompet kecil berwarna merah, Uang tunai senilai Rp. 120.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 06 Nopember 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,14 gr (satu koma empat belas) gram netto dikirim pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut guna diperiksa secara laboratoris dan sisa hasil uji sebagai barang bukti dipersidangan yang disita dari terdakwa ARDIANSYAH Alias BK;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 7217/NNF/2023, tanggal 14 November 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm, Apt dan dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,14 (satu koma satu empat) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa ARDIANSYAH Als BK, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Chrismas Manalu, SH,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa keterangan Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan, semuanya benar;
   - Bahwa Saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Brigjen Katamso Gg. Lembah Pasar Senen Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan;
   - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang transaksi jual beli Narkotika di Jl. Brigjen Katamso Kemudian Saksi dan rekan menuju ketempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada didepan rumah;
   - Bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,14 gr (satu koma empat belas) gram netto, Plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil dalam keadaan kosong sebanyak 60 (enam puluh) lembar, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) dompet kecil berwarna merah, Uang tunai senilai Rp. 120.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6 (enam) lembar dan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengaku Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara terdakwa membeli dari Cemong dan terdakwa jual secara paket dari harga Rp40.000- (empat puluh ribu rupiah), Rp50.000- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan memperoleh keuntungan sebanyak Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah) apabila narkotika jenis shabu eceran tersebut laku terjual;
- Bahwa sabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah sisa yang diperoleh Terdakwa dari Cemong, sedangkan uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu) rupiah diakui Terdakwa sebagai uang hasil dari penjualan shabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwewenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Rivandi Manalu,** dibawah janji pokoknya menerangkan sebagai berikut
   - Bahwa keterangan Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan, semuanya benar;
   - Bahwa Saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Brigjen Katamso Gg. Lembah Pasar Senen Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan;
   - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang transaksi jual beli Narkotika di Jl. Brigjen Katamso Kemudian Saksi dan rekan menuju ketempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada didepan rumah;
   - Bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,14 gr (satu koma empat belas) gram netto, Plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil dalam keadaan kosong sebanyak 60 (enam puluh) lembar, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) dompet kecil berwarna merah, Uang tunai senilai Rp120.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengaku Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara terdakwa membeli dari Cemong dan terdakwa jual secara paket dari harga Rp40.000- (empat puluh ribu rupiah), Rp50.000- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000- (seratus ribu rupiah) dan Rp150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan memperoleh keuntungan sebanyak Rp200.000- (dua ratus ribu rupiah) apabila narkotika jenis shabu eceran tersebut laku terjual;
- Bahwa sabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah sisa yang diperoleh Terdakwa dari Cemong, sedangkan uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu) rupiah diakui Terdakwa sebagai uang hasil dari penjualan shabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwewenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan, ada yang tidak benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Brigjen Katamso Gg. Lembah Pasar Senen Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan tepatnya di depan rumah tetangga terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,14 gr (satu koma empat belas) gram netto, Plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil dalam keadaan kosong sebanyak 60 (enam puluh) lembar, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) dompet kecil berwarna merah, Uang tunai senilai Rp. 120.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 14.00 Wib dari Pasar Senen terdakwa berjumpa dengan seorang bernama Cemong dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik/2 (dua) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa jual secara paket dari harga Rp40.000- (empat puluh ribu rupiah), Rp50.000- (lima puluh ribu rupiah), Rp100.000- (seratus ribu rupiah) Rp150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan memperoleh keuntungan sebanyak Rp200.000- (dua ratus ribu rupiah) apabila narkotika jenis shabu eceran tersebut laku terjual;
- Bahwa sabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah sisa yang diperoleh Terdakwa dari Cemong, sedangkan uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu) rupiah diakui Terdakwa sebagai uang hasil dari penjualan shabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwewenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu seberat 1,14 (satu koma empat belas) gram netto, Plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil dalam keadaan kosong sebanyak 60 (enam puluh) lembar, 1 (satu) buah sendok Pipet, 1 (satu) dompet kecil warna Merah, Uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu),dengan rincian Uang Pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Brigjen Katamso Gg. Lembah Pasar Senen Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan tepatnya di depan rumah tetangga terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,14 gr (satu koma empat belas) gram netto, Plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil dalam keadaan kosong sebanyak 60 (enam puluh) lembar, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) dompet kecil berwarna merah, Uang tunai senilai Rp. 120.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa benar cara terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar pukul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14.00 Wib dari Pasar Senen terdakwa berjumpa dengan seorang bernama Cemong dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik/ 2 (dua) gram;

- Bahwa benar terdakwa jual secara paket dari harga Rp. 40.000- (empat puluh ribu rupiah), Rp. 50.000- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan memperoleh keuntungan sebanyak Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah) apabila narkotika jenis shabu eceran tersebut laku terjual;
- Bahwa benar sabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah sisa yang diperoleh Terdakwa dari Cemong, sedangkan uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu) rupiah diakui Terdakwa sebagai uang hasil dari penjualan shabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwewenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 06 Nopember 2023 telah melakukan penghitungan/penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,14 gr (satu koma empat belas) gram netto dikirim pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut guna diperiksa secara laboratoris dan sisa hasil uji sebagai barang bukti dipersidangan yang disita dari terdakwa ARDIANSYAH Alias BK;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 7217/NNF/ 2023, tanggal 14 November 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm, Apt dan dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,14 (satu koma satu empat) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa ARDIANSYAH Als BK, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata setiap orang dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Ardiansyah Alias BK Pada saat pemeriksaan awal di depan persiangan, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya dipersidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dimana sub unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi-saksi yaitu Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Brigjen Katamso Gg. Lembah Pasar Senen Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan tepatnya di depan rumah tetangga terdakwa

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,14 gr (satu koma empat belas) gram netto, Plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil dalam keadaan kosong sebanyak 60 (enam puluh) lembar, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) dompet kecil berwarna merah, Uang tunai senilai Rp. 120.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Menimbang, bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 14.00 Wib dari Pasar Senen terdakwa berjumpa dengan seorang bernama CEMONG dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik/ 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa terdakwa jual secara paket dari harga Rp. 40.000- (empat puluh ribu rupiah), Rp. 50.000- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan memperoleh keuntungan sebanyak Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah) apabila narkotika jenis shabu eceran tersebut laku terjual, sabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah sisa yang diperoleh Terdakwa dari Cemong, sedangkan uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu) rupiah diakui Terdakwa sebagai uang hasil dari penjualan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/ Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 06 Nopember 2023 telah melakukan penghitungan/ penimbangan/penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,14 gr (satu koma empat belas) gram netto dikirim pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut guna diperiksa secara laboratoris dan sisa hasil uji sebagai barang bukti dipersidangan yang disita dari terdakwa ARDIANSYAH Alias BK;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 7217/ NNF/2023, tanggal 14 November 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm, Apt dan dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,14 (satu koma satu empat) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa ARDIANSYAH Als BK, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas Narkotika tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu seberat 1,14 (satu koma empat belas) gram netto, plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil dalam keadaan kosong sebanyak 60 (enam puluh) lembar, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) dompet kecil warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah Alias BK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli *Narkotika golongan I* sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu seberat 1,14 (satu koma empat belas) gram netto,
- Plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil dalam keadaan kosong sebanyak 60 (enam puluh) lembar;
- 1 (satu) buah sendok pipet,
- 1 (satu) dompet kecil warna merah;

Dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., dan Firza Andriansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Anwar Ketaren, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, dan Terdakwa melalui persidangan *video teleconfrence*;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.	**Martua Sagala, S.H., M.H.**
Firza Andriansyah, S.H., M.H.	Panitera Pengganti,
	Yuridiansyah, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)